

formou a afirmação de excelência – *A dignidade do ser humano é intocável!* – em uma espécie de imperativo evitativo, com isto passando a entender muita coisa. Este imperativo evitativo fala da grande vulnerabilidade e risco da dignidade, e isto através da idéia concreta das agressões concretas assim como são vividas pelas crianças. Ao mesmo tempo fala do direito mesmo dos menores e dos mais fracos a defender-se destas agressões. É a consciência da radical vulnerabilidade, é ao mesmo tempo a consciência de um novo orgulho, onde já se manifesta um Eu novo e maior.

Tradução de
Carlos Almeida Pereira

PARTE III – DIGNIDADE COMO CATEGORIA FILOSÓFICA E TEOLÓGICA

A pessoa em sua dignidade

Paul Valadier

A Declaração universal dos direitos humanos proclamada pelas Nações Unidas aos 10 de dezembro de 1948 começa por este preâmbulo: "O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo". E o artigo primeiro afirma: "Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Eles são dotados de razão e de consciência e devem agir uns com os outros num espírito de fraternidade". Essas afirmações, reconhecidas e ratificadas pela imensa maioria dos Estados, constituem o horizonte ético da humanidade moderna. Elas colocam como princípios indiscutíveis e ligados uns aos outros a dignidade de todo "membro da família humana", a referência à razão e a direitos inalienáveis, assim como a dimensão política desta dignidade cujo reconhecimento condiciona a liberdade, a justiça e a paz e leva cada um a agir fraternalmente.

Não se pode, pois, ser mais claro. A dignidade de todo ser humano é proposta como um ideal comum para todos os povos e todas as nações, não somente por conveniência moral ou religiosa, mas em vista de um desenvolvimento pacífico e justo da comunidade humana. Diante de afirmações tão solenes, parece que a hesitação não é permitida: como filósofos e teólogos, moralistas e éticos não se considerariam requisitados obrigatoriamente para confirmar este ideal de humanidade e aduzir todas as provas possíveis para confirmá-lo?

1. Dúvidas e contestações

E não obstante é forçoso constatar que um ideal de humanidade como este está longe de ser unanimidade. Sem dúvida, primeiro e essencialmente, porque apesar das obrigações de princípio, os Estados e neles os grupos mais diversos ou os próprios indivíduos estão longe de respeitar este ideal cujas transgressões são patentes e repetidas. A esta objeção responder-se-á certamente que é da natureza de um ideal permanecer à distância da realidade efetiva, sem que o ideal seja por isso invalidado, ao contrário. Mais grave ainda é que surgem dúvidas sobre a própria natureza desta dignidade e sobre a validade desta referência: mesmo que ela seja objeto de uma adesão unânime das Nações Unidas, estaríamos ainda seguros dos fundamentos filosóficos – para dizer a verdade, essencialmente kantianos e vagamente cristãos – de uma tal noção?

Para Kant, como se sabe, a dignidade depende essencialmente da esfera moral; sua especificidade está ligada a uma vontade ou uma liberdade que pode outorgar-se a si mesma a lei, transcendendo as redes densas das necessidades naturais, psicológicas ou sociológicas; ela supõe por conseguinte o exercício de uma razão que se emancipa dos motivos interessados para abrir-se a um imperativo categórico em nome do qual uma pessoa se engaja num ato de meta universal. Assim a dignidade supõe toda uma antropologia que faz da pessoa um ser de razão, de vontade livre, de comunicação pela linguagem, certamente enraizada em desejos e paixões da natureza, mas capaz de distanciar-se deles e até de opor-se a seus impulsos.

Ora, uma concepção tão elevada encontra-se questionada em sua própria elevação: uma pessoa que não testemunha mais, ou ainda não, ou de maneira deficiente, sua aptidão de proceder com razão, que é atingida em suas possibilidades de comunicação pela linguagem, ou que, de modo mais geral ainda, perdeu o sentido do tempo (perda de memória, incapacidade de representar-se um futuro...) tem ela ainda uma dignidade no sentido kantiano do termo? Melhor ainda: é ela uma pessoa humana, se um vínculo estreito é colocado entre dignidade e pessoa, como parece legítimo fazê-lo? De súbito o conceito de dignidade parece amplo demais e "eminente" demais para ser a característica existencial de "todo membro da família humana". Disto se conclui então, como o ético de origem

australiana Peter Singer, que alguns de seus membros não são propriamente pessoas, mesmo fazendo parte da espécie humana.

Aliás, pode-se acrescentar a isso que uma nova atenção aos animais leva a observar que alguns deles, os animais superiores, manifestam, ao contrário de alguns "membros da família humana", qualidades de racionalidade e de inventividade, possibilidades de comunicação e aptidões de memorizar que os tornam próximos dos traços característicos da dignidade. Esses animais não parecem mais dominados inteiramente pelos mecanismos do determinismo, eles comprovam à sua maneira uma autonomia relativa mas bem real. Não devemos concluir então que, se alguns seres humanos não são mais, ou ainda não são pessoas porque despojados dos traços de uma autêntica dignidade, alguns animais, em compensação, poderiam e deveriam ser respeitados com esta dignidade da qual possuem todos os traços; conviria atribuir-lhes uma igual dignidade tratando-os segundo a lógica imposta por este reconhecimento, e até mesmo reconhecendo-lhes "direitos" como se faz para os humanos.

Essas questões contribuem bastante para confundir a compreensão da noção de dignidade humana; elas levam, sob a unanimidade no uso da palavra, a aceções totalmente opostas, e portanto a comportamentos fundamentalmente contraditórios uns em relação aos outros. Já a afirmação de uma dignidade do animal abala um pilar essencial da filosofia moral de inspiração kantiana, que propunha uma distinção nítida entre natureza e liberdade, e não consentia em falar de dignidade a não ser para um ser moral e espiritual. Só é digna de respeito a lei moral à qual se identifica uma liberdade, e portanto não é digna de respeito senão esta mesma liberdade no que ela tem de único e, ao extremo, de insondável. Além disso, um tal respeito é evidentemente incondicional: não é relativo à utilidade da pessoa, a seus interesses ou aos interesses de seu grupo; ele nada tem a ver com o sofrimento que ela pode suportar, e mesmo uma liberdade capaz de assegurar o sofrimento será tanto mais respeitável; esse respeito não se perde nem com a idade, nem com a doença e muito menos ele depende das aparências físicas ou psíquicas do sujeito.

Mas, será que, quando se invoca a dignidade da pessoa para justificar alguns atos de suicídio assistido e se fala então de "morrer com dignidade", a palavra não é enganadora em relação à tradição

filosófica que lhe dá sentido e conteúdo? Neste caso, não só o apelo à dignidade permite responder ao que se supõe ser o desejo do enfermo, por conseguinte apresentar gestos de morte, mas este apelo também subverte interiormente a própria idéia de dignidade. Aqui a dignidade não é o que inspira o respeito ao outro diante da nobreza moral, mas ela se torna o olhar psicológico que cada um lança sobre si mesmo; um paciente pede um gesto de morte porque ele não acha mais digno diante de seus próprios olhos continuar uma existência que ele sente como miserável. Ao passo que na perspectiva kantiana o respeito nasce no sujeito por sua admiração diante de uma lei moral que o obriga e o enobrece, aqui é o sujeito que considerava seu sofrimento insuportável como um destino que o esmaga ou que se considera muito degradado para ainda merecer viver. Este subjetivismo leva a um julgamento sobre si mesmo, neste caso a um julgamento depreciativo: não me considero mais digno de viver, ou doente demais, ou decaído demais física e psicologicamente. O conceito de dignidade que exige respeito incondicional serve portanto para justificar que nos inclinemos diante do desejo subjetivo e individual. Será que estamos ainda na lógica do que se chama comumente "dignidade da pessoa", ou a palavra oculta uma lógica completamente diferente, individualista e utilitarista, medindo a dignidade à imagem que o sujeito se faz de si mesmo?

Somos, portanto levados a interrogar-nos radicalmente. Quando um conceito é suscetível de revestir significados tão inconsistentes, quando sobretudo ele autoriza comportamentos práticos completamente contrários, quando, concebido para honrar no ser humano seu mais alto valor, ele se torna um meio para excluir-se a si mesmo ou para excluir algumas pessoas da "comunidade moral" evocada por Kant, será que ele pode ainda servir de referência sólida à discussão moral e à decisão moral? Não se torna ele fonte de confusão e portanto não decaiu de sua categoria de critério de julgamento? Afinal, as palavras também se deterioram pelo uso, se desvalorizam, acabam perdendo seu sentido ou revestindo um sentido aberrante; e sem dúvida já é tempo de interrogar-se lá onde a preguiça intelectual, o conformismo, o hábito ou uma consideração mal colocada para um conceito impressionante proibiram fazer perguntas. É preciso ainda falar de dignidade da pessoa humana?

2. Limites de uma tradição

A posteridade kantiana encontra-se presa numa armadilha na qual ela se deixou cair. A sublime avaliação da pessoa humana a partir da razão, da vontade livre, da linguagem comunicacional, da aptidão a dominar o tempo (memória e projetos precursores do futuro) vira-se em seu contrário a partir do momento em que se consata que algumas "pessoas" são desprovidas ou perderam essas eminentes qualidades. Sua falta de autonomia moral não forja seres aos quais é impossível, em boa lógica, reconhecer uma dignidade moral? Um embrião, um deficiente mental ou um idoso entrevado ainda são pessoas; têm eles ainda uma dignidade, se já não comprovam, ou não comprovam mais esses traços característicos da especificidade da dignidade e da pessoa? De repente uma filosofia que, mais do que qualquer outra, tinha a pretensão de ser humanista e buscava especificar a humanidade separando-a rigorosamente da naturalidade, acabou em seu contrário, isto é, na exclusão de alguns "membros da família humana" do círculo da humanidade moral, e paradoxalmente os excluídos foram os mais enfermos, os mais miseráveis ou os mais dependentes.

Desta forma, um racionalismo muito elevado contribui para a desvalorização de algumas pessoas despojadas de seu título para reivindicar este traço essencialmente moral; acarreta também todo tipo de desordens práticas ou de justificações que podemos considerar inquietantes sobre interrupções de gravidez como também sobre eutanásia, ou, não menos gravemente, teníveis choques sobre a distinção entre o ser humano e o animal. Não obstante, esses impasses não obrigam a liquidar pura e simplesmente uma tradição filosófica à qual tanto devemos. Eles levam antes a interrogar-nos sobre a adequação entre respeito pela pessoa humana, dignidade e traços característicos do ser humano (razão, vontade, comunicação pela linguagem). Afinal, o que respeitamos no ser humano, o que devemos respeitar nele? Seriam essencialmente aqueles atributos que são razão, vontade livre e comunicação, a tal ponto que, se estes desaparecessem ou fossem extintos, o nosso comportamento deveria mudar? Ou seria outra coisa, por exemplo, tratar-se-ia de respeitar em cada um nossa comum humanidade, mesmo quando esta não tivesse mais os traços honráveis que o racionalismo moral lhe atribui? No primeiro caso, só seria digno de respeito aquele sujei-

to "antropologicamente correto", dotado dos nobres atributos que o racionalismo lhe reconhece; no outro caso, poderia ser digno mesmo aquele que é desprovido e que se encontra entregue nas nossas mãos na miséria de uma humanidade desconjuntada ou que ainda não chegou ao seu desenvolvimento "autônomo".

3. Respeitar o ser humano em sua indignidade

Como sempre em momentos de crise ou de interrogação fundamental, somos obrigados a revisitar as grandes sabedorias que constituem o tesouro da humanidade, não para repeti-las servilmente, mas para encontrar nelas as novas fontes de inspiração, e portanto para não cairmos nos conformismos ou aderirmos às co-miserações emocionais, muitas vezes cegas quanto ao seu alcance prático e teórico. Ora, de maneira surpreendente, tanto as grandes tradições morais quanto a tradição evangélica convergem num ponto central sobre o respeito da dignidade humana. O ser humano não é respeitável, antes de tudo, por suas qualidades eminentes, por seus traços nobres e elevados, mas justamente naquele estado em que ele perdeu os traços desta sublimidade. Quando ele, tendo perdido forma humana, está inteiramente entregue à solicitude de seus irmãos/irmãs em humanidade.

Esta afirmação, surpreendente numa primeira abordagem, é comprovada por Sófocles, quando ele faz Édipo dizer, em *Édipo em Colono*: "é quando não sou nada que me torno verdadeiramente um homem"; é o Édipo assassino de seu pai e adúltero em relação à sua mãe, é o ser humano que transgrediu esses interditos fundamentais nos quais a humanidade discerniu de maneira bem universal a fronteira aquém da qual o ser humano escapa à comum humanidade socializada, é este que reivindica não ser mais nada e que nesta própria reivindicação aspira a uma autêntica humanidade. Não, de modo algum, a uma humanidade gloriosa, mas a uma humanidade que não reivindica nenhum título de nobreza, senão fazer apelo a todos os demais seres humanos para que o reconheçam como tal, apesar de tantos traços ou atos contrários.

Será que estamos aqui tão longe das perspectivas do Servo Sofredor de Isaías, que nem sequer pode exibir uma aparência humana que lhe dê um título ao reconhecimento dos outros humanos,

e mesmo de Deus, e que, no entanto, continua sendo o representante de todo o povo e do próprio ser humano em sua miséria? Entre o Édipo da tragédia e o Servo da Bíblia, que estranha convergência na afirmação de que alguém não é menos ser humano e digno de respeito por não poder enumerar as qualidades de um "próprio do ser humano", tais como são enunciadas por um racionalismo "antropologicamente correto"! Convergência reforçada pelo "cético" Montaigne quando ele declara em seus *Essais* (livro III, cap. 2) que "cada pessoa traz em si a forma completa da condição humana"; é que Montaigne também meditou sobre os limites de um racionalismo que não reconhece como humanos senão alguns traços eminentes e exclusivos, enquanto que a condição humana exige seu respeito na diversidade desconcertante e surpreendente da variedade de seus modos de aparecer ou ainda naquilo que ele chama "a nulidade da condição humana" (*Essais*, livro II, cap. 6).

Será que a sabedoria trágica grega, assim como a sabedoria "cética" de um Montaigne, estão tão distantes da sabedoria evangélica? A parábola do bom samaritano no *Evangelho segundo São Lucas* (cap. 10, versículos 25 a 37) pode também instruir-nos: o samaritano que se aproxima e cuida do ferido à beira do caminho, será que o faz porque respeita nele seus títulos em matéria de razão, de vontade livre ou de memória, enquanto o infeliz jaz sem dúvida prostrado, silencioso, gemendo, entregue à violência dos homens que o deixaram como morto? O samaritano também não o respeitou por ser membro de sua própria comunidade religiosa, ou por uma solidariedade que obrigaria em nome de princípios religiosos transcendentes, mas pura e simplesmente porque, reduzido a nada, aquele desconhecido "sem qualidades" estava entregue à sua mansidão, à sua atenção vigilante, à compaixão humana. Ele cuidou dele exatamente a título de uma humanidade desfigurada, abandonada em suas mãos, tendo perdido toda forma humana. É o samaritano que dá prova de dignidade, não porque ele viu reinar no ferido a Lei moral ou a Razão triunfante, não porque ele discerniu um sujeito moral autônomo e "maior", mas porque suas feridas despertaram nele o respeito diante de uma humanidade desfigurada. Foi ele que se elevou à dignidade humana, não passando adiante em seu caminho como fizeram o sacerdote e o levita, mas assumindo concretamente e efetivamente o fardo de uma humanidade desfeita sem nenhum dos traços característicos de uma eminente dignidade.

A parábola abre as perspectivas de uma moral da solidariedade, fundando o respeito da dignidade na nossa indignidade comum, a título de nossa humanidade fraca ou degradada, desprovida dos traços honráveis que a "distinguiriam" por qualidades específicas.

Nós nos honramos, como o samaritano, quando honramos no outro sua humanidade nua, quando de fato esta humanidade não poderia exibir os títulos de uma humanidade "antropologicamente correta" ou não fêria mais as características daquilo que o racionalista descreve como "o próprio do ser humano". A dignidade não é portanto um atributo próprio à pessoa em sua singularidade; ela é uma relação ou, melhor, ela se manifesta no gesto pelo qual nós nos referimos ao outro por considerá-lo ser humano, igualmente ser humano, mesmo se sua aparência denuncia uma não-humanidade ou mesmo uma inumanidade. Nós nos honramos ao respeitar o ser humano no criminoso ou no pedófilo, sem identificá-lo com seu crime ou sua prevaricação; assim como nós nos honramos ao não identificar o agonizante com seu sofrimento, e quando procuramos ajudá-lo a assumir sua vida numa relação de solidariedade e de serviço que o ajuda a atravessar este momento essencial.

É preciso notar que esta moral de reciprocidade e de solidariedade nada tem a ver com uma moral ou uma política da compaixão, nem com uma forma qualquer de miserabilismo. Devemos preocupar-nos diante da promoção tão moderna da comiserção, ligada à recusa do sofrimento como se este devesse, em todos os casos, ser empurrado para fora das fronteiras da humanidade, ou como se a recusa do sofrimento se tornasse o novo critério da moral. A reciprocidade identifica-se com o assumir nossa comum humanidade, pois cada um sabe bem que ele não existe sem esta relação com o outro, e que todos precisamos uns dos outros, e em todos os níveis da vida, particularmente nos nossos momentos de aflição, de solidão, de desamparo e de medo diante do sofrimento e da morte.

Uma tal reciprocidade assume nossa comum humanidade, mas ela não prescreve a conduta justa. Por exemplo, a parábola não canoniza a conduta do samaritano que poderia ter tomado outras vias concretas. Ela apela para a inteligência das situações e para a sensibilidade para encontrar o comportamento justo. Ela não se identifica portanto com o dogmatismo dos princípios, como se sempre e por toda parte o sofrimento fosse valorizador ou o inverso. Ela tem ape-

nas uma dimensão interpessoal, mas abre-se ao dever de humanidade para com grupos abandonados ou povos em aflição; ela pode justificar políticas ativas de intervenção humanitária, com a condição de fundar-lhes a necessidade e medir-lhes a eficácia.

A este título é pois possível salvar a referência à dignidade da pessoa, mas ao preço de uma reinterpretação da tradição kantiana. Aliás, será que Kant é tão solidário do racionalismo ao qual é identificado? Será que ele identifica a dignidade moral com o exercício da razão e com uma vontade livre, ou será que ele não achava que toda pessoa merece sempre o respeito como um fim e jamais apenas como um meio? Talvez ainda possamos objetar que esta interpretação é por demais cristã para ser retida em sociedades pluralistas e "secularizadas". Mas, como já dissemos, convergências fortes aparecem entre tradições de sabedoria, e a referência à parábola do bom samaritano não se apóia em pressupostos teológicos inaceitáveis pela razão. O samaritano não age por obediência religiosa, ou por fidelidade a uma regra heterônoma de origem transcendente; a grande força do texto evangélico consiste justamente em apresentar o gesto como a sequência lógica de um dever de humanidade, no qual o samaritano manifesta sua própria dignidade humana, e ao mesmo tempo reconhece no ferido sem voz uma igual dignidade humana.

Coincidimos assim com as declarações da Carta das Nações Unidas cujo caráter universal é impressionante. Salvamos o conceito de dignidade contra interpretações inquietantes que acabam resultando no inverso daquilo que uma grande tradição moral tinha em vista. A dignidade não está forçosamente ligada à autonomia moral: é preciso dizer antes que é o ser humano em sua indignidade que pode apelar para o respeito da dignidade, pois apesar de sua miséria física, psicológica ou moral, ou melhor, nela, ele testemunha ainda "a nulidade da condição humana", e por sua aflição ele faz apelo em cada um à sua dignidade humana. A dignidade consiste em ser confiado à solicitude uns dos outros e buscar manter-se à altura desta tarefa eminentemente humana, com toda inteligência e sensibilidade que esta responsabilidade mútua pressupõe.

Tradução de
Lucia M. Endlich Orth